

大法官講堂：

中華民國憲法及政府（二）

第七講 解釋要旨

行政院

授課教師：湯德宗教授
國立臺灣大學政治學系



【本著作除另有註明外，採取創用 CC「姓名標示
—非商業性—相同方式分享」臺灣 3.0 版授權釋出】

〈行政院〉相關解釋要旨

湯德宗
憲法有聲書

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
第六屆（83.10～92.09：釋字 367～566）			
387 (84.10.13)	行政院院長於立法委員任期屆滿改選後第一次集會前，自應向總統提出辭職。行政院副院長、各部會首長及不管部會之政務委員係由行政院院長提請總統任命，且係出席行政院會議成員，參與行政決策，亦應隨同行政院院長一併提出辭職。	§55 '97 增修 §3-I	[行政院長總辭義務] Q 本件解釋於'97 修憲後仍有適用？
419 (85.12.31)	副總統得否兼任行政院院長憲法並無明文規定，副總統與行政院院長二者職務性質亦非顯不相容，惟此項兼任如遇總統缺位或不能視事時，將影響憲法所規定繼任或代行職權之設計，與憲法設置副總統及行政院院長職位分由不同之人擔任之本旨未盡相符。引發本件解釋之事實，應依上開解釋意旨為適當之處理。	§§49, 50, 51	[水平分權] Q 與憲法原意「未盡相符」，即應禁止？ Ω 利益衝突現時並不存在，未來發生的機會亦屬有限，何須禁止（兼任）？
	行政院院長於新任總統就職時提出總辭，係基於尊重國家元首所為之禮貌性辭職，並非其憲法上之義務。對於行政院院長非憲法上義務之辭職應如何處理，乃總統之裁量權限，為學理上所稱統治行為之一種，非本院應作合憲性審查之事項。		[權力相互尊重] Q 「禮貌性辭職」既非憲法上之義務，行政院長本無須總辭？即使總辭，總統理當「禮貌性慰留」，豈能「假戲真作」，竟予准辭？

07 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
419 (續)	依憲法規定，向立法院負責者為行政院，立法院除憲法所規定之事項外，並無決議要求總統為一定行為或不為一定行為之權限。		[權力相互制衡] Q 則制衡關係存在於何？ Ω 「行政院向立法院負責」，是立法院與總統並無直接制衡關係。
461 (87.07.24)	1997 四次增修 §3-II-(1)規定行政院有向立法院提出施政方針及施政報告之責，立法委員在開會時，有向行政院院長及行政院各部會首長質詢之權，此為憲法基於民意政治及責任政治之原理所為制度性之設計。	1997 四次增修 §3-II-(1)	[立院質詢意義] Q 立院可否拒絕聽取行政院之施政報告？
	國防部主管全國國防事務，立法委員就行政院提出施政方針及施政報告關於國防事務方面，自得向行政院院長及國防部部長質詢之。		[國防事務質詢之對象]
	參謀總長在行政系統為國防部部長之幕僚長，直接對國防部部長負責，自非憲法規定之部會首長，無上開條文之適用。		Q 為何不許參謀總長至院會接受總質詢？
	凡行政院各部會首長及其所屬公務員，除依法獨立行使職權，不受外部干涉之人員外，於立法院各種委員會依憲法 §67-II 規定邀請到會備詢時，有應邀說明之義務。	§67-II	[立院委員會備詢對象] Q 立院可否邀請檢察官（含特偵組檢察官）或檢察長到會備詢？

《對話憲法·憲法對話》2017

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
461 (續)	參謀總長為國防部部長之幕僚長，負責國防之重要事項，包括預算之擬編及執行，與立法院之權限密切相關，自屬憲法 §67-II 所指政府人員，除非因執行關係國家安全之軍事業務而有正當理由外，不得拒絕應邀到會備詢。		Q 何以參謀總長須應邀至委員會備詢？ Q 非政府人員即得拒絕應邀至委員會備詢？
	惟詢問內容涉及重要國防機密事項者，免予答覆。	[釋 520] [釋 627]	Q 以機密為由拒絕答覆，屬「行政特權」？
520 (90.01.15)	因施政方針或重要政策變更涉及法定預算之停止執行時，則應本行政院對立法院負責之憲法意旨暨尊重立法院對國家重要事項之參與決策權，依照憲法增修條文 §3 及立法院職權行使法 §17 規定，由行政院院長或有關部會首長適時向立法院提出報告並備質詢。	2000 六次增修 §3	[行政院與立法院關係] Q 如此立論乃以何種憲法結構為基礎？ Q 四次憲改後，行政院仍向立法院負責？ Q 報告並備詢之用意？係為「負責」或「制衡」？
	本件經行政院會議決議停止執行之法定預算項目，基於其對儲備能源、環境生態、產業關連之影響，並考量歷次決策過程以及一旦停止執行善後處理之複雜性，自屬國家重要政策之變更，仍須儘速補行上開程序。其由行政院提議為上述報告者，立法院有聽取之義務。		Q 補行（報告及備詢）程序之用意？

07 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
520 (續)	行政院提出前述報告後，其政策變更若獲得多數立法委員之支持，先前停止相關預算之執行，即可貫徹實施。 倘立法院作成反對或其他決議，則應視決議之內容，由各有關機關依本解釋意旨，協商解決方案或根據憲法現有機制選擇適當途徑解決僵局，併此指明。		Q 系爭爭議因本解釋而化解？抑或本解釋實際僅供爭議機關參考？ Q 何謂「選擇適當途徑解決僵局」？協商不成，猶有「選擇」「選項」為何？
585 (93.12.15)	行政首長依其行政權固有之 權能 ，對於可能影響或干預行政部門有效運作之資訊，均有決定不予公開之權力，乃屬行政權本質所具有之 行政特權 。立法院行使調查權如涉及此類事項，即應予以適當之尊重。	§§8, 10, 11, 12, 23, 37, 41, 62, 79, 95, 96	[權力相互尊重] Q 為發現行政元首涉案之真實，而成立之「三一九特調會」，仍應尊重行政首長之「行政特權」？如何避免利益衝突？ Q 「行政特權」得用以掩飾犯罪事實？ Ω 參見國家機密保護法(92/02/06) §5
613 (95.07.21)	行政院為國家 最高行政機關 ，憲法第五十三條定有明文， 基於行政一體 ，須為包括國家通訊傳播委員會（以下簡稱通傳會）在內之 所有行政院所屬機關之整體施政表現負責 ，並因通傳會施政之良窳，與通傳會委員之人選有密切關係，因而應擁有對通傳會委員之 人事決定權 。	§§11, 53, 56； 增修 §3	[行政一體原則] Q 「行政一體」為憲法（§53）衍生之原則？其憲法依據？ Q 由「行政一體」能推論行政院長對於「獨立行政機關」亦有人事決定權？ Q 「獨立合議」與「行政一體」有無衝突？應如何調和？

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
613 (續)	基於權力分立原則，行使立法權之立法院對行政院有關通傳會委員之人事決定權固非不能施以一定限制，以為制衡，惟制衡仍有其界限，除不能牴觸憲法明白規定外，亦不能將人事決定權予以實質剝奪或逕行取而代之。 國家通訊傳播委員會組織法（以下簡稱通傳會組織法）第四條第二項、同條第三項及同條第四項關於委員任滿提名及出缺提名之規定，實質上幾近完全剝奪行政院之人事決定權，逾越立法機關對行政院人事決定權制衡之界限，違反責任政治暨權力分立原則。上開規定等將剝奪自行政院之人事決定權，實質上移轉由立法院各政黨（團）與由各政黨（團）依其在立法院所占席次比例推薦組成之審查會共同行使，影響人民對通傳會應超越政治之公正性信賴，違背通傳會設計為獨立機關之建制目的，與憲法所保障通訊傳播自由之意旨亦有不符。 ① 通傳法 97/01/09 修正 §4，通傳會委員改由行政院長提名，經立法院同意後任命。		Q 立法「不能將（行政院對通傳委員之）人事決定權予以實質剝奪」，係因「行政一體」？或「權力分立」使然？ Q 何謂「責任政治」？’97 修憲後，總統（透過其任免之行政院長）應就其施政向「人民」或向「立法院」負責？ Q 設置「獨立行政機關」原因不信任行政院（尤其不欲使其獨攬人事任命權）？
645 (97.07.11)	公民投票法第三十五條第一項規定：「行政院公民投票審議委員會，置委員二十一人，任期三年，由各政黨依立法院各黨團席	§§2, 17, 27-I, 53, 56, 62, 63, 136, 174-(2)；增修§§1, 3-II,	[權力相互制衡之界限]

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
645 (續)	次比例推荐，送交主管機關提請總統任命之。」關於委員之任命，實質上完全剝奪行政院依憲法應享有之人事任命決定權，顯已逾越憲法上權力相互制衡之界限，自屬牴觸權力分立原則，應自本解釋公布之日起，至遲於屆滿一年時，失其效力。 ㉑ 公民投票法業於 98/06/17 修訂第 35 條，委員改由主管機關提請總統任命。 〈解釋理由書〉 全國性公民投票審議委員會之組織係置於行政院內，並非獨立之行政機關，而是在行政程序上執行特定職務之組織，屬行政程序法第一百十四條第一項第四款所稱「參與行政處分作成之委員會」；其職務係就個別全國性公民投票案，審議是否符合規定而屬得交由人民創制或複決之事項，具有協助人民正當行使創制複決權之功能，性質上屬行政權。因行政掌法律之執行，執行則有賴人事，是行政權依法就所屬行政機關之具體人事，不分一般事務官或政治任命之政務人員，應享有決定權，為民主法治國家行政權發揮功能所不可或缺之前提要件。該委員會既設於行政院內，並參與行政院作成行政處分之程序，故對該委員會委	12 [釋 342] [釋 520]	Q 須「完全剝奪」其人事任命決定權方屬「逾越憲法上權力相互制衡之界限」，進而抵觸權力分立原則？

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
645 (續)	員之產生，行政院自應享有人事任命決定權。惟有鑑於全國性公民投票審議委員會之功能與一般行政機關須為政策之決定及執行者不同，故其委員之產生並非憲法第五十六條之規範範圍，立法院固非不得參與或以其他方式予以適當之制衡，但其制衡應有界限。		
	公民投票法第三十五條第一項規定中關於委員之任命，由政黨依立法院各黨團席次之比例獨占人事任命決定權，使行政院院長對於委員之人選完全無從置喙，僅能被動接受提名與送交總統任命，實質上完全剝奪行政院應享有之人事任命決定權，顯已逾越憲法上權力相互制衡之界限，自屬牴觸權力分立原則。		